

TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 07/11/2013, n. 9503

TAR
Ordinanza collegiale
22 giugno 2012

TAR
Ordinanza cautelare
8 marzo 2013

TAR
Sentenza
7 novembre 2013

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 07/11/2013, n. 9503

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 9503

Data del deposito : 7 novembre 2013

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

N. 09503/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00744/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 744 del 2012,
integrato da motivi aggiunti, proposto da:

SO ON, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe
Naccarato, Nicola Nanni, con domicilio eletto presso
Nicola Nanni in Roma, via della Giuliana, 73;

contro

Roma Capitale, rappresentato e difeso per legge dall'Luigi
D'Ottavi, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

e con l'intervento di

ad opponendum:

BR ON, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Elmi, con
domicilio eletto presso Nicola Elmi in Roma, via
Emanuele Gianturco, 6;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale Municipio VIII, n. 2160
del 13.10.2011, prot. 100644 del 13.10.2011 notificata il
7.11.11 di ingiunzione alla rimozione o demolizione delle
opere abusivamente realizzate in via Santa Maria Capua
Vetere n. 116.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013
il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il
ricorrente ha impugnato l'ordine di demolizione n. 2160
del 2011, adottato da Roma Capitale nei suoi confronti,
quale proprietario responsabile di opere eseguite senza
permesso di costruire in via S. Maria Capua Vetere n. 116,
chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente deduce, anzitutto, carenza di istruttoria, in
ragione di numerosi errori di fatto in cui
l'amministrazione sarebbe incorsa nella descrizione e
nell'accertamento dei fatti (primo motivo).

In secondo luogo, le opere sarebbero già state oggetto di
domanda di condono edilizio accolta
dall'amministrazione, con conseguente illegittimità

dell'ordine di demolizione (secondo motivo).

In terzo luogo, esse sarebbero state assentibili mediante SCIA, e non potrebbero venire perciò demolite (terzo motivo).

Infine, la demolizione non sarebbe eseguibile senza pregiudizio della parte conforme (quarto motivo).

Nelle more del giudizio, Roma Capitale, preso atto dell'inottemperanza all'ordine, ha assunto il provvedimento n. 446 del 2012, con cui si è disposta la demolizione d'ufficio: tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti, per illegittimità derivata, e per violazione dei "principi di buona fede e correttezza".

Ha spiegato intervento ad opponendum la sig. BR ON, dalla cui denuncia si sono originati gli atti impugnati: l'intervento è ammissibile, poiché operato da membro del condominio, sulla cui proprietà indivisa insistono parzialmente, secondo l'interveniente, le opere abusive.

Il Tribunale, dopo avere disposto verifica, ha sospeso gli atti impugnati.

Il ricorso giunge oggi alla decisione della fase di merito, e si conferma fondato.

Va premesso che la motivazione di un atto repressivo di abuso edilizio non richiede altro che una puntuale ed analitica descrizione dell'illecito, e si deve fondare, pertanto, su una attività istruttoria adeguata a soddisfare tale requisito.

Gravi vizi nell'accertamento dei fatti, che si traducano in una descrizione erronea del presunto abuso, introducono un dubbio in ordine all'intero contenuto del provvedimento, posto che vi è ragionevole motivo di ritenere che esso sia stato adottato in assenza della necessaria perizia e prudenza della fase accertativa.

Tale dubbio si rafforza, ove il provvedimento repressivo sia stato adottato a seguito di segnalazione di un terzo interessato, come nel caso di specie, giacché vi è il rischio che l'amministrazione si accontenti della descrizione offerta dall'esposto, senza verificarne nel dettaglio la veridicità.

Nel caso di specie, il verificatore nominato dal Tribunale, con accertamento congruamente motivato ed esente da vizi logici, ha concluso nel senso di un palese fraintendimento dei fatti da parte di Roma Capitale, per larga parte delle opere contestate.

In particolare, ed in accordo con le doglianze mosse con il primo motivo di ricorso: a) è falso che il ricorrente abbia ampliato di circa 10 mq il balcone del primo piano dell'abitazione; b) il soppalco abusivo è oggetto di domanda di condono; c) è falso che siano stati modificati i prospetti della proprietà del ricorrente; d) è falso che il locale del soppalco non abbia finestre; e) è falso che sulla

proprietà del ricorrente insista una tettoia di mq. 87,00, posto che l'unica tettoia presente in loco non interessa la proprietà del ricorrente.

Si tratta di valutazioni che il verificatore ha compiuto a seguito del sopralluogo, e sulla base degli atti disponibili, sicché esse non vengono inficiate dalle contrarie osservazioni dell'interveniente.

Come si vede, in tutti tali casi (ad eccezione dell'ipotesi sub b, peraltro anch'essa affetta di vizio) ciò che radicalmente è mancata è proprio un'adeguata valutazione istruttoria degli abusi, che sono stati rappresentati secondo modalità smentite dalla verifica.

Tale circostanza getta un'ombra, e determina l'illegittimità, anche sugli ulteriori illeciti contestati.

In particolare, l'atto impugnato aggiunge tre profili a quelli appena esaminati.

Sarebbero state realizzate murature esterne per la delimitazione delle aree di pertinenza; vi sarebbero due muri divisorii laterali sulla corte comune dell'edificio; al piano terra, sarebbe stato edificato un locale ad uso autorimessa di mq 40, non compreso nella domanda di condono.

Quanto a quest'ultimo illecito, il verificatore ha concluso nel senso che esso sarebbe coperto da domanda di condono, mentre l'interveniente contesta tale assunto, sulla base di rilievi aerofotogrammetrici commissionati da tale parte del giudizio.

Tuttavia, la conclusione del verificatore si basa sulla constatazione per cui la superficie oggetto della domanda di condono era tale da comprendere anche il garage di mq 36,84, il cui profilo è ricavabile dalle pur poco chiare fotografie allegate alla domanda.

In questa sede, è sufficiente porre in luce, ai fini dell'accoglimento del ricorso anche per tale parte, che le carenze istruttorie appena censurate non possono che estendersi all'intero contenuto dell'atto assunto a seguito di esse, a maggior ragione quando la stessa verifica introduce forti elementi di criticità a carico delle valutazioni dell'amministrazione.

Tale rilievo si estende ai muri divisorii, che secondo l'atto impugnato sorgono "sulla corte comune", e che il verificatore ha ritenuto di proprietà del ricorrente, sicché l'atto impugnato manca di definirne con esattezza l'ubicazione.

A fronte di tali carenze istruttorie, gli atti impugnati vanno perciò annullati anche con riferimento alle murature esterne, salvi i successivi provvedimenti dell'amministrazione, e con assorbimento delle ulteriori censure.

In particolare, resta fermo il potere del Comune di sanzionare con nuovo atto, basato su adeguata istruttoria, gli ultimi tre abusi ora indicati (muraure esterne; muri divisorii; garage).

Peraltro, parte ricorrente ha da ultimo dedotto che, quantomeno in relazione al garage, è sopravvenuta concessione edilizia in sanatoria, mentre Roma Capitale ha precisato che tale atto, in quanto basato su un apprezzamento in fatto rivelatisi erroneo, potrebbe venire annullato in autotutela.

Il Tribunale, fermo l'annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato per il solo dedotto profilo della carenza di istruttoria, non può che dare atto di tali circostanze, aggiungendo, come è del resto ovvio, che la presente sentenza né impone, né osta, in sé, all'eventuale provvedimento di autotutela, cui è subordinata l'adozione di altro provvedimento repressivo.

Alla illegittimità dell'ordine di demolizione consegue in via derivata l'accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, con assorbimento della ulteriore doglianza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2000,00, oltre accessori di legge a carico di Roma Capitale, mentre restano compensate tra ricorrente ed interveniente.

Le spese di verificaione vanno poste, in parti uguali, a carico solidale di Roma Capitale e del terzo interveniente, e si liquidano in euro 822,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Annulla gli atti impugnati.

Condanna Roma Capitale a rifondere le spese al ricorrente, che liquida in euro 2000,00, oltre accessori di legge.

Pone le spese di verificaione, in parti uguali, a carico solidale di Roma Capitale e dell'interveniente.

Compensa le spese tra ricorrente ed interveniente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)